МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2022 оны 11 дугаар сарын 10 № 01/24 Улаанбаатар хот

ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ О.ОРХОН ТАНАА

Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо, Шинэ өргөө хорооллын 610 байрны 40 тоотод оршин суугч, иргэн Л.Ганхуяг Комисст хандаж "...миний бие Худалдаа хөгжлийн банкны Буянт-Ухаа салбарт ажиллаж байгаад ажлаас үндэслэлгүй халагдаж, тус асуудлаар гурван шатны шүүх намайг ажилд эргэн томилох шийдвэр гаргасан. Гэвч намайг банкны Жуулчин салбарт томилж, тус салбарын захирал М.Энэрэл "...би чамайг ажилд авахыг хүсээгүй, чи шүүхээр заргалдаж орж ирсэн гэж хүнд хэлээд үзээрэй" гэх зэргээр сүрдүүлж, ажлын байран дээр ажилтнууд болон намайг ялгаварлан гадуурхаж, хэл үгээр доромжлох, ээлжийн амралтаа дуусгаж ажилдаа эргэн ороход миний ажлыг хүлээлгэж өгөөгүй, ажил хийх боломжоор хангаагүй. Тус асуудлаар холбогдох албан тушаалтанд гомдол гаргасан боловч шийдвэрлээгүй, ажлын байран дахь дарамт, ялгаварлан гадуурхалтыг зогсоох арга хэмжээ аваагүй" гэх гомдлыг гаргаж, Комисс гомдлын мөрөөр холбогдох хүмүүсээс тайлбар, мэдээлэл, баримт материал гаргуулж авах, тэдгээрт үзлэг, дүн шинжилгээ хийх зэрэг ажиллагаа явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Худалдаа хөгжлийн банкны Буянт-Ухаа салбарын захирал Г.Мөнх-Оргил тус салбарын данс хариуцан ажиллаж байсан Л.Ганхуягт ажлын байрны дарамт үзүүлж, ялгаварлан гадуурхан ажлаас үндэслэлгүй халсан гэх иргэний хэргийн маргааныг Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх хянан хэлэлцээд 2020 оны 181/ШШ2020/01762 дугаар шийдвэрийг гаргаж нэхэмжлэгч Л.Ганхуягийг Худалдаа хөгжлийн банкны Буянт-Ухаа салбарын данс хариуцсан ажилтны албан тушаалд эгүүлэн тогтоож шийдвэрлэжээ. Уг шийдвэрийг Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 1861 дугаар магадлал, Дээд шүүхийн хяналтын шатны иргэний хэргийн шүүх 2021 оны 001/ХТ2021/00723 дугаар тогтоолоор тус тус хэвээр үлдээж шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болсон байна. Эдгээр шийдвэрүүд гарах үед 1999 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн Хөдөлмөрийн тухай хууль хүчин төгөлдөр үйлчилж байсан бөгөөд уг хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.1.2 дахь заалтад "ажлаас үндэслэлгүй халагдсан ажилтныг өмнө нь эрхэлж байсан ажил, албан тушаалд эгүүлэн тогтоох тухай шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болсон бол ажил олгогч нь ажилтныг урьд эрхэлж байсан ажил, албан тушаалд нь эгүүлэн авах" үүргийг ажил олгогчид ногдуулсан. Гэвч Худалдаа хөгжлийн банкны Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн Б-21/1954 дугаар тушаал Л.Ганхуягийг өмнө нь эрхэлж байсан ажил буюу Буянт-Ухаа салбарт биш Жуулчин салбарт данс хариуцсан ажилтнаар томилсон нь дээрх хуулийн заалт болон шүүхийн шийдвэрийг зохих ёсоор биелүүлээгүй байна.

2. Худалдаа хөгжлийн банкны ажилтантай байгуулдаг Хөдөлмөрийн гэрээний 6.1.8-д "ажилтан ... ёс зүйтэй холбоотой аливаа зөрчлийг нуун дарагдуулахгүй байх бөгөөд

150060066

ажилтан ёс зүйн зөрчил гаргасан, эсхүл ёс зүйн зөрчилд өртөж байгаа ажилтныг мэдсэн даруйдаа Хүний нөөцийн газарт мэдэгдэнэ" гэж заасны дагуу Л.Ганхуяг салбарын захирал М.Энэрэл түүнийг ажиллах боломжоор хангаагүй, түүний хөдөлмөрлөх эрхийг удаа дараа зөрчиж байгаа талаарх захидлыг 2022 оны 03 дугаар сарын 18, 2022 оны 05 дугаар сарын 26, 2022 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрүүдэд Салбарын удирдлагын газрын захирал С.Галмандахт s.galmandakh@tdbm.nn цахим шуудангаар болон бичгээр, мөн 2022 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдөр Хүний нөөцийн газрын дарга Б.Цэрэндолгорын tserendolgor.b@tdbm.mn цахим шуудангийн хаягт тус тус илгээсэн байна.

Тус салбарын захирал М.Энэрэл нь данс хариуцсан ажилтан Л.Ганхуягийн ажлын гүйцэтгэл, хувийн зан байдлын асуудлаар 2021 оны 12 дугаар сарын 03, 2022 оны 02 дугаар сарын 19, 2022 оны 04 дүгээр сарын 21, 2022 оны 05 дугаар сарын 19, 2022 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрүүдэд өөрийн enerel.m@tdbm.mn цахим хаягаас Хүний нөөцийн үйл ажиллагааны хэлтсийн захирал Д.Оюунчимэг, Салбарын удирдлагын газрын захирал С.Галмандах, Гүйцэтгэх захирлын орлогч А.Энхмэнд нарт мөн мэдэгдсэн байна.

Дээрх гомдлуудтай холбоотой тус банкны Хуулийн газрын захирал Т.Батжаргал, Салбарын удирдлагын газрын захирал С.Галмандах, Хүний нөөцийн үйл ажиллагааны хэлтсийн захирал Д.Оюунчимэг нар нь М.Энэрэлээс ирүүлсэн "Л.Ганхуягийн ажлын гүйцэтгэл, салбарт түүнийг сөрөг уур амьсгал бий болгож байгаа" гэх хүсэлтийн дагуу 2021 оны 12 дугаар сарын 03, 2022 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрүүдэд Л.Ганхуягтай уулзаж, тэмдэглэл үйлдсэн байх бөгөөд тэмдэглэлд Л.Ганхуягаар гарын үсэг зуруулаагүй, тус уулзалтын хүрээнд ямар нэг шийдвэр гаргаагүй байна. Энэ талаар Д.Оюунчимэгээс тодруулахад "Л.Ганхуягийн асуудлаар өөртэй нь уулзаж, асуудлыг сонсож ойлголцсон. Уулзалтаар ямар нэг шийдвэр гаргаагүй" гэх тайлбарыг өгсөн.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсэгт "Ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгаж, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх үүрэгтэй", банкны Ёс зүйн дүрмийн 4.6.3-т "Удирдах албан тушаалтан нь аливаа шүүмжлэлийг ил тод, ойлгомжтойгоор илэрхийлэх ба ажил, үүрэгтэй холбоотойгоор ажилтнуудын хооронд бий болсон ноцтой зөрчлийг цаашид өөрийн зүгээс арилгах боломжгүй гэж үзвэл хүний нөөцийн газарт мэдэгдэж, туслалцаа авч, тухайн асуудлыг зохицуулан шийдвэрлэнэ", Ёс зүйн хорооны ажиллах журмын 2.2.7-д "Зүй бус аливаа үйлдлээс урьдчилан сэргийлэх, сөрөг үр дагавар үүссэн нөхцөл байдлыг арилгах, зөрчил дахин давтагдахгүй байхад чиглэсэн арга хэмжээ авч, хэрэгжүүлэхийг холбогдох газар, хэлтэс нэгжид даалгана" гэж тус тус заасан байх боловч зөвхөн М.Энэрэлийн хүсэлтийн дагуу уулзалт хийж, М.Энэрэл, Л.Ганхуяг нарын гаргасан хүсэлт, гомдлыг зохих ёсоор шийдвэрлээгүй, тэдэнд албан ёсны хариу өгөөгүй байгаа нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн дээрх заалт болон холбогдох журмын заалт зөрчигдсөн гэж үзэж байна.

3. М.Энэрэл салбарын ажилтнуудтай ёс зүйгүй харьцаж, хэл үгээр доромжлох, дээрэнгүй харьцаж, ялгаварлан гадуурхдаг гэх асуудлыг тодруулж Худалдаа хөгжлийн банкны Жуулчин салбарт ажиллаж байсан болон одоо ажиллаж

байгаа 5 ажилтнаас утсаар болон биечлэн уулзаж тодруулга авахад 3 хүн "... М.Энэрэл нь зан харилцаа ёс зүйн доголдолтой. Удирдах албан тушаалаараа далайлган ажилтнуудтай дээрэнгүй харьцдаг. Ар гэрийн гачигдал, эрүүл мэндийн шалтгаанаар чөлөө авсан ажилтнуудыг даапаалж, эмзэг байдлаар нь доромжилдог. Энэ хүний харилцаа хандлагаас болж олон хүн ажлаас гарсан" гэх тайлбарыг өгсөн.

Мөн М.Энэрэл нь 2022 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр juulchin-413@tdbm.mn цахим хаягт илгээсэн "Жуулчин салбарын биеэ гаргуунд нь гаргагчдад: Яг салбарын өмнө хэсэг бүлгээр цуглан хордохгүй ээ, далд газар нэгээрээ хордоно уу. Үнэртүүлээд харилцагчдад үйлчлэхийг хориглоно" гэх захидал нь зүй ёсны шаардлага мэт боловч зүй бус үг, доромж, дарамт хэлбэрээр илэрхийлэгдэж Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3 дахь заалтад "энэ хуулийн 6.1-д заасан хориглосон үндэслэлээр ялгаварлан гадуурхах, бие махбод, сэтгэл зүйн дарамт, ... заналхийлэх замаар ажлын байрны тэвчишгүй орчныг үүсгэхийг хориглоно" гэж, мөн тус банкны Ёс зүйн дүрмийн 4.5.5-д "Ажилтан нь бусад ажилтны нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүндийг гутаах,...сэтгэл зүйн дарамт үзүүлэх, ... аливаа хэлбэрийн дарамт шахалт үзүүлэхийг хориглоно", 4.6.5-д "Удирдах албан тушаалтан нь өөрийн удирдлага дор буй ажилтанд ажил, үүрэгтэй холбоотой чиглэл, зөвлөмж, тусламж зааварчилгааг өгөхдөө зүй бус үг хэрэглэх, ажилтны эрх, эрх чөлөөнд халдахыг хориглоно", мөн дүрмийн 4.6.8-д "Удирдах албан тушаалтан нь удирдаж байгаа ажилтнуудтай ил тод, эрх тэгш харилцах, хувийн болон мэргэжлийн ур чадвартай холбоотойгоор аливаа хэлбэрээр дарамтлах, сүрдүүлэх, заналхийлэх, дайрч доромжлохоос зайлсхийж ажил хэрэгч уур амьсгалыг бүрдүүлэн ажиллана" гэж заасантай нийцэхгүй байна.

4. Тус банкны Жуулчин салбарын захирал М.Энэрэл нь enerel.m@tdbm.mn цахим шуудангийн хаягаас d.oyunchimeg@tdbm.mn хаяг руу 2022 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр бичсэн захидалд "...Л.Ганхуяг ажлаа өгнө гэж 2021 оны 12 дугаар сараас хойш ярьж байгаа. 3 дугаар сараас хойш салбарын хурал уулзалтуудад суулгаагүй ... Миний бие амласнаараа яг 6 сарын хугацаанд уг ажилтныг ажиллуулсан. Нэгэнт амлалтын хугацааг гүйцээсэн тул уг ажилтныг манай салбараас яаралтай шилжүүлж өгнө үү" гэх агуулга бүхий захидал илгээсэн байна. М.Энэрэлийн гаргасан дээрх хүсэлтэд Хүний нөөцийн үйл ажиллагааны хэлтсийн захирал Д.Оюунчимэг "... Л.Ганхуягийн ажлын гүйцэтгэл, гаргаж буй зан байдлын талаарх одоогийн нөхцөл байдлын мэдээллийг ирүүлнэ үү. Ажилтан нэгэнт хүсэлтээ өгөхгүй байгаа тул дараагийн шатны арга хэмжээгээ ярилцаж шийдвэрлэх саналтай байна" гэх хариуг 2022 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр цахимаар илгээсэн талаар баримтаас өөр Ёс зүйн хороо, хүний нөөцийн газар нь ажилтнуудаас гаргасан өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, шийдвэрлэсэн талаарх тайлан, мэдээллийг Комисст ирүүлээгүй болно.

Дээрх асуудлаар Жуулчин салбарын захирал М.Энэрэл "...ажилтнуудыг дарамталсан асуудал байхгүй, данс хариуцсан ажилтан Л.Ганхуяг ээлжийн амралтаа дуусгаж ирээд ажлаа авъя гэж хэлээгүй, тэр ажлаа хийх боломжтой байсан. Хурал, уулзалтад оруулахгүй гэсэн асуудал байхгүй, өөрөө цаг зав нь болохгүй хүүхдээ авна гээд 17.30 цагт ажлаас гардаг" гэж, Хүний нөөцийн үйл ажиллагааны хэлтсийн захирал Д.Оюунчимэг "... Л.Ганхуяг 6 сарын хугацаанд ажлаа хангалттай гүйцэтгээгүй учраас М.Энэрэл түүнийг өөр газар шилжүүлэх хүсэлт тавьсан. Бидний хооронд ямар нэг амлалт тохироо байхгүй" гэж

тайлбарладаг боловч Л.Ганхуягийн ажлын гүйцэтгэл, ёс зүйн асуудлыг шалгаж тогтоосон талаарх баримт материал байхгүй байна.

Салбарын удирдлагын газрын захирлын үүрэг гүйцэтгэгч С.Галмандах Л.Ганхуягтай хийсэн 2022 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн уулзалтын тэмдэглэлд "...Ажлаа олсны дараа ажлаас гарна гэж болохгүй, гарахаар шийдсэн бол цаг хугацаа алдах шаардлага байна уу? ажлаас гарна гэдгээ илэрхийлээд байхад салбарын захирал үүрэг даалгавар өгч чадахгүй" гэсэн яриа тусгагджээ.

Л.Ганхуягт тус банкны Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн Б-22/1370 дугаар тушаалаар сахилгын шийтгэл ногдуулсан байх бөгөөд Л.Ганхуяг нь Хүний нөөцийн газарт "...миний гүйцэтгэх ажлыг бусдад шилжүүлэн өгч, зээлийн хувийн хэрэг судлах, хадгалах боломжгүй, салбарын хуралд оролцуулдаггүй зэрэг ялгаварлан гадуурхаж, үндэслэлгүйгээр сахилгын шийтгэл ногдуулж, удирдлагын зүгээс ажлын байранд дарамт үзүүлж, ажиллах боломжгүй болж ажлаас чөлөөлөгдөх" тухай 2022 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдөр хүсэлт ирүүлснийг тус өдөр Банкны Гүйцэтгэх захирлын Б-22/1412 дугаар тушаалаар Л.Ганхуягийг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлжээ.

Комиссын ирүүлсэн баримт, болсон үйл явдал, холбогдох хүмүүсийн тайлбарласнаар Л.Ганхуяг нь Жуулчин салбарын захирлын ёс зүй, дарамтын асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр Хүний нөөцийн газар, салбарын удирдлагын газрын удирдах албан тушаалтанд удаа дараа гаргасан хүсэлт, гомдлыг шалгаагүй, зохих ёсны арга хэмжээ авааагүй, нэр бүхий удирдах албан тушаалтны зүгээс түүнийг ажлын байранд хавчин гадуурхах, салбарын ажилчдын хуралд оролцуулахгүй, хөдөлмөрлөх нөхцөлөөр хангахгүй байх талаар урьдчилан төлөвлөн, ажлын байрны дарамт үзүүлж өөрийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдөх нөхцөл байдалд хүргэсэн гэж үзэхээр байна.

5. Худалдаа хөгжлийн банкны Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны А-22/01 дугаар тушаалаар банкны "Хөдөлмөрийн дотоод журам"-ыг шинэчлэн баталсан байх ба тус журамд Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 дэх хэсэг, мөн зүйлийн 11.7 дахь хэсэгт заасны дагуу ажил олгогч нь ажлын байранд бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг барагдуулах хэм хэмжээ, бэлгийн болон бусад дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх зэрэг зохицуулалтыг тусгаагүй байгаа нь Зөрчлийн тухай хуулийн 6.26 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан хариуцлага хүлээлгэх нөхцөл бүрдсэн байна.

Иймд дээрх нөхцөл байдал, дүгнэлтийг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах Шаардлагыг хүргүүлж байна.

1. Банкны удирдах албан тушаалтан, ажилтны ёс зүйтэй холбоотой асуудлаар ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг холбогдох хууль, журамд нийцүүлэн шалгаж, шийдвэрлэх үүргээ биелүүлээгүй албан тушаалтанд холбогдох журмын дагуу хариуцлага тооцох, цаашид зөрчил гаргахгүй байхад анхаарч байгууллагын Ёс зүйн хороог үр дүнтэй ажиллуулах;

2. Ажилтан ажлын байран дээр ямар нэг дарамт, ялгаварлан гадуурхалтад өртөхгүй байх нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх, холбогдох нэгжийн ажилтан, удирдах албан тушаалтнуудад зориулсан ажлын байрны дарамт, хүний эрхийн талаарх мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх, соён гэгээрүүлэх сургалтыг зохион байгуулах;

3. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсэг болон Жендэрийн эрх, тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1, 11.4.2 дахь заалтад нийцүүлж, ажилтнууд ажлын байрны дарамт, бэлгийн дарамт, ялгаварлан гадуурхалтад өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх зохицуулалтыг байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журамд тусгах;

Шаардлагын мөрөөр холбогдох арга хэмжээг авч, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ДАРГА Ж.ХУНАН